

2026 广东深圳市公安局第十四批公开招聘警务辅助人员考试

《公安素质测试》模拟试卷答案与解析

一、单选题

1.【答案】B。解析：本题考查警察的本质。警察的本质是国家政权中按照阶级统治的意志，依靠暴力的、强制的、特殊的手段维护国家安全与社会秩序的武装性质的国家行政力量。

A 项，警察是国家机器的重要组成部分，是阶级统治的工具。警察必须与国体一致，必须与政体一致。A 项错误，不选。

B 项，警察是国家机器的重要组成部分，是阶级统治的工具。B 项正确，当选。

C 项，警察并不是国家唯一的武装力量，军队也是国家的武装力量。C 项错误，不选。

D 项，警察的任务具有广泛性。D 项错误，不选。

故本题答案为 B。

2.【答案】D。解析：本题考查警察与军队的区别。虽然警察和军队都具有武装性质，但是二者的职能是有区别的，警察主要是对内，军队主要是对外。故本题答案为 D。

3.【答案】C。解析：本题考查公安机关的宗旨。全心全意为人民服务是中国共产党的根本宗旨，也是公安机关的宗旨。为人民服务这一思想，是毛泽东思想的重要组成部分。故本题答案为 C。

4.【答案】D。解析：本题考查犯罪的基本特征。犯罪的基本特征包括：严重社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性。D 项不属于犯罪的基本特征。故本题答案为 D。

5.【答案】A。解析：本题考查犯罪构成。交通肇事罪，是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。赵某构成交通肇事罪。A 项正确，当选。郑某 12 岁，其盗窃财物的行为不构成犯罪；范某属于正当防卫，不负刑事责任；李某属于紧急避险，不负刑事责任。BCD 项错误，不选。故本题答案为 A。

6.【答案】B。解析：本题考查正当防卫。紧急避险是指为了使公共利益、本人或者他人的人身和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害较小的另一合法权益，以保护较大的合法权益的行为。对正在进行不法侵害行为的人，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，而采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，仍然属于正当防卫，不负刑事责任。李四拿花瓶扔向张三，是在被张三追杀的情况下采取的防卫行为，不是紧急避险，属于正当防卫。故本题答案为B。

7.【答案】C。解析：本题考查危害国家安全罪。根据《刑法》（2024）第398条规定，故意泄露国家秘密罪是指国家机关工作人员违反国家保密法的规定，故意泄露国家秘密，情节严重的行为。本题构成此罪。此题虽有盗窃行为，但对象是特殊物品，危害国家安全，刘某不构成普通盗窃罪。故本题答案为C。

8.【答案】C。解析：本题考查回避的决定。《刑事诉讼法》（2018）第31条第1款规定：“审判人员、检察人员、侦查人员的回避，应当分别由院长、检察长、公安机关负责人决定；院长的回避，由本院审判委员会决定；检察长和公安机关负责人的回避，由同级人民检察院检察委员会决定。”故本题答案为C。

9.【答案】A。解析：本题考查刑事诉讼证据种类。A项。物证是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。物证是以物品的外部特征、物质属性、存在状况等来发挥证明作用的。例如犯罪使用的工具，犯罪时遗留的各种痕迹（血迹、指纹等），查获的赃款赃物以及其他能证明案件真实情况的物品。本题中的匕首是犯罪嫌疑人丢弃在现场的作案工具，属于物证。A项正确，当选。B项，书证是指以文字、符号、图画等记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。B项错误，不选。C项，证人证言是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。C项错误，不选。D项，鉴定意见是指有专门知识的鉴定人对案件中的专门性问题进行鉴定后提出的书面意见。D项错误，不选。故本题答案为A。

10.【答案】D。解析：本题考查个别询问原则。《刑事诉讼法》（2018）第124条规定：“侦查人员询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人，应当出示工作证件，到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。询问证人应当个别进行。”故本题答案为D。

11.【答案】D。解析：本题考查公开审判原则。《刑事诉讼法》（2018）第188条规定：“人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。”A项，不公开审理的案件应当当庭宣布不公开审理的理由，而非“庭前”宣布。A项错误，不选。C项，涉及国家秘密的案件，属于法定不公开审理的案件，“经过申请可以不公开审理”表述有误。C项错误，不选。B项，《刑事诉讼法》（2018）第285条规定：“审判的时候被告人不满十八周岁的案件，不公开审理。但是，经未成年被告人及其法定代理人同意，未成年被告人所在学校和未成年人保护组织可以派代表到场。”关于被告人是未成年人的案件审判是否公开，依法应根据当事人在审判时是否未满18周岁，而非“犯罪时”。B项错误，不选。D项，《刑事诉讼法》（2018）第202条第1款规定：“宣告判决，一律公开进行。”涉及个人隐私的案件，虽依法不公开审判，但宣告判决应公开进行。D项正确，当选。故本题答案为D。

12.【答案】C。解析：《治安管理处罚法》（2026）第16条：有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行处罚。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。故本题答案为C。

13.【答案】B。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第47条：有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，并处一千元以下罚款：

- （一）组织、胁迫、诱骗不满十六周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的；
- （二）以暴力、威胁或者其他手段强迫他人劳动的；
- （三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。

故本题答案为B。

14.【答案】D。解析：《治安管理处罚法》（2026）第103条第三款：检查妇女的身体，应当由女性工作人员或者医师进行。故本题答案为D。

15.【答案】C。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第105条第一款：公安机关办理治安案件，对与案件有关的需要作为证据的物品，可以扣押；对被侵害人或者善意第三人合法占有的财产，不得扣押，应当予以登记，但是对其中与案件有关的必须鉴定的物品，可以扣押，鉴定后应当立即解除。对与案件无关的物品，不得扣押。故本题答案为C。

16.【答案】B。解析：《治安管理处罚法》（2026）第 119 条：违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者五百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。故本题答案为 B。

17.【答案】D。解析：本题考查违反治安管理的行为。

根据《治安管理处罚法》（2026）危害公共安全的行为设定为一节十条，即第 36 条到 45 条。

AC 项，根据《治安管理处罚法》（2026）第 43 条规定，有下列行为之一的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：（1）未经批准，安装、使用电网的，或者安装、使用电网不符合安全规定的；（2）在车辆、行人通行的地方施工，对沟井坎穴不设覆盖物、防围和警示标志的，或者故意损毁、移动覆盖物、防围和警示标志的；（3）盗窃、损毁路面井盖、照明等公共设施的；（4）违反有关法律法规规定，升放携带明火的升空物体，有发生火灾事故危险，不听劝阻的；（5）从建筑物或者其他高空抛掷物品，有危害他人人身安全、公私财产安全或者公共安全危险的。AC 项说法正确，不选。

B 项，根据《治安管理处罚法》（2026）第 41 条规定，有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款：（1）盗窃、损毁或者擅自移动铁路、城市轨道交通设施、设备、机车车辆配件或者安全标志的。B 项说法正确，不选。

D 项，属于扰乱公共秩序的行为。D 项说法错误，当选。

故本题答案为 D。

18.【答案】B。解析：本题考查行政处罚种类。《行政处罚法》（2021）第 9 条规定：“行政处罚的种类：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”暂扣驾驶证 6 个月属于行政处罚。故本题答案为 B。

19.【答案】C。解析：本题考查行政处罚实施主体。《行政处罚法》（2021）第 18 条第 3 款规定：“限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使。”故本题答案为 C。

20.【答案】D。解析：本题考查行政处罚管辖。《行政处罚法》（2021）第 23 条规定：“行政处罚由县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的，从其规定。”故本题答案为 D。

21.【答案】D。解析：本题考查行政处罚设定及听证程序。法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。ABC 项说法正确，不选。根据《行政处罚法》（2021）第 63 条的规定，当事人不承担行政机关组织听证的费用。D 项说法错误，不选。故本题答案为 D。

22.【答案】D。解析：本题考查行政处罚程序。《行政处罚法》（2021）第 70 条规定：“行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具国务院财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的专用票据；不出具财政部门统一制发的专用票据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。”故本题答案为 D。

23.【答案】D。解析：本题考查行政复议机关。《行政复议法》（2024）第 27 条规定：“对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。”县税务局的上一级为市税务局。故本题答案为 D。

24.【答案】A。解析：本题考查行政复议决定期限。根据《行政复议法》（2024）第 62 条规定，适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于六十日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人；但是延长期限最多不得超过三十日。适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起三十日内作出行政复议决定。故本题答案为 A。

25.【答案】B。解析：本题考查行政复议简易程序。《行政复议法》（2024）第 53 条规定：“行政复议机关审理下列行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：（1）被申请行政复议的行政行为是当场作出；（2）被申请行政复议的行政行为是警告或者通报批评；（3）案件涉及款额三千元以下；（4）属于政府信息公开案件。除前款规定以外的行政复议案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。”故本题答案为 B。

26.【答案】C。解析：本题考查行政复议。《行政复议法》（2024）第 87 条规定：“行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。”AB 项错误，不选。2023 年 9 月 1 日，十四届全国人大常委会第五次会议表决通过新修订的行政复议法，自 2024 年 1 月 1 日起施行。故本题答案为 C。

27.【答案】B。解析：本题考查行政诉讼范围。《行政诉讼法》（2017）第13条规定：“人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。”B属于对工作人员的人事处理，不是具体行政行为，不能提起行政诉讼。ACD均可以提起行政诉讼。故本题答案为B。

28.【答案】D。解析：本题考查行政诉讼管辖。《行政诉讼法》（2017）第18条规定：“行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。”本题中最初作出行政行为的行政机关所在地是D地，张某应向D地人民法院提起诉讼。故本题答案为D。

29.【答案】C。解析：本题考查行政诉讼举证责任。《行政诉讼法》（2017）第6条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”《行政诉讼法》（2017）第37条规定：“原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任。”《行政诉讼法》（2017）第35条规定：“在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。”ABD项表述正确，不选。《行政诉讼法》（2017）第60条规定：“人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。调解应当遵循自愿、合法原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。”C项表述错误，当选。故本题答案为C。

30.【答案】C。解析：本题考查行政诉讼被告。

C项，《行政诉讼法》（2017）第26条规定：“经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。”市公安局维持县公安局的决定，所以县公安局和市公安局为共同被告。C项正确，当选。

A项，该法第15条规定：“中级人民法院管辖下列第一审行政案件：（1）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；（2）海关处理的案件；（3）本辖区内重大、复杂的案件；（4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。”

A项，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释第8条规定，作出原行政行为的行政机关和复议机关为共同被告的，以作出原行政行为的行政机关确定案件的级别管辖。本案被告为县公安局和县政府，不属于中级法院管辖的范围。A项错误，不选。

B 项, 该法第 54 条规定: “人民法院公开审理行政案件, 但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件, 当事人申请不公开审理的, 可以不公开审理。”该法第 80 条规定: “人民法院对公开审理和不公开审理的案件, 一律公开宣告判决。”B 项错误, 不选。

D 项, 我国实行二审终审, 二审法院作出的判决和裁定是终审判决和裁定, 李林对二审法院的判决, 不能上诉。D 项错误, 不选。故本题答案为 C。

31. 【答案】D。解析: 本题考查行政诉讼起诉。起诉应当向人民法院递交起诉状, 并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的, 可以口头起诉, 由人民法院记入笔录, 出具注明日期的书面凭证, 并告知对方当事人。蒋某符合口头起诉的条件。故本题答案为 D。

32. 【答案】A。解析: 本题考查国家赔偿。根据《国家赔偿法》(2013) 第 41 条的规定, 对赔偿请求人取得的赔偿金不予征税。故本题答案为 A。

33. 【答案】C。解析: 本题考查国家赔偿范围。根据《国家赔偿法》(2013) 第 5 条的规定, 属于下列情形之一的, 国家不承担赔偿责任: (1) 行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为; (2) 因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的; (3) 法律规定的其他情形。故本题答案为 C。

34. 【答案】B。解析: 本题考查行政许可的概念。行政许可, 是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请, 经依法审查, 准予其从事特定活动的行为。实践中最常见的行政许可的形式就是许可证和执照。公安机关交通管理部门发给李某驾驶证的行为是准予其获得驾驶资格, 属于行政许可。故本题答案为 B。

35. 【答案】D。解析: 本题考查行政许可。行政许可, 是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请, 经依法审查, 准予其从事特定活动的行为。其主要特征包括: 依申请性、授益性、外部性、要式性。故本题答案为 D。

36. 【答案】D。解析: 本题考查行政许可的基本原则。《行政许可法》(2019) 第 8 条规定: “……行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止, 或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的, 为了公共利益的需要, 行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的, 行政机关应当给予补偿。”D 项中丁合法取得执照但因为公共利益的需要被撤回, 依据信赖利益保护原则行政机关应对丁进行补偿。D 项正确, 当选。甲的违法行为导致执照被吊销, 乙违法取得执照后被撤销, 行政机关不补偿。AB 项错误, 不选。C 项中由于行政机关违

法导致执照被撤销，造成损失行政机关应赔偿而不是补偿。C 项错误，不选。故本题答案为 D。

37.【答案】C。解析：本题考查行政许可设定。根据《行政许可法》（2019）第 15 条的规定，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。财政部和发改委不能设定行政许可。省人民政府可以通过省政府规章设定行政许可。新郑市是河南省辖县级市，其人大及其常委会无地方性法规的制定权，不能设定行政许可。故本题答案为 C。

38.【答案】D。解析：本题考查行政强制措施的种类。《行政强制法》（2012）第 9 条规定：“行政强制措施的种类：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他行政强制措施。”责令停产停业属于行政处罚。故本题答案为 D。

39.【答案】B。解析：本题考查行政强制措施。《行政强制法》（2012）第 25 条第 3 款规定：“……检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。”故本题答案为 B。

40.【答案】B。解析：本题考查行政强制的实施。《行政强制法》（2012）第 43 条规定：“行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。”A 项说法正确，不选；B 项说法错误，当选。

《行政强制法》（2012）第 44 条规定：“对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。”C 项说法正确，不选。

《行政强制法》（2012）第 13 条规定：“法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请人民法院强制执行。”D 项说法正确，不选。

故本题答案为 B。

41.【答案】A。解析：本题考查公安机关人民警察的职责。《人民警察法》（2013）第 6 条第 2 项规定：“公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：……（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。”故本题答案为 A。

42.【答案】D。解析：本题考查继续盘问的情形。《人民警察法》（2013）第9条第1款规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；有下列情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问：（1）被指控有犯罪行为的；（2）有现场作案嫌疑的；（3）有作案嫌疑身份不明的；（4）携带的物品有可能是赃物的。”ABC项错误，不选。D项中随身携带火药枪被查获且拒不交代姓名、住址的，符合第3项规定，当选。故本题答案为D。

43.【答案】A。解析：本题考查人民警察的优先通行权。《人民警察法》（2013）第13条第2款规定：“公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，使用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”根据《国家赔偿法》的规定，赔偿主体为该人民警察所属机关。故本题答案为A。

44.【答案】A。解析：本题考查人民警察对精神病人采取保护性约束措施的权力。《人民警察法》（2013）第14条规定：“公安机关的人民警察对严重危害公共安全或者他人人身安全的精神病人，可以采取保护性约束措施。需要送往指定的单位、场所加以监护的，应当报请县级以上人民政府公安机关批准，并及时通知其监护人。”故本题答案为A。

45.【答案】D。解析：本题考查交通管制权。《人民警察法》（2013）第15条规定：“县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行交通管制。公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取相应的交通管制措施。”故本题答案为D。

46.【答案】A。解析：本题考查突发事件现场管制权。《人民警察法》（2013）第17条规定：“县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，可以根据情况实行现场管制。公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取必要手段强行驱散，并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留。”现场管制只适用于严重危害社会治安秩序的突发事件。故本题答案为A。

47.【答案】B。解析：本题考查驱逐性、制服性警械的种类。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第7条第1款规定：“人民警察遇有下列情形之一的，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：……”第8条第1款规定：“人民警察依法执行下列任务，遇有违法犯罪分子可能脱逃、行凶、

自杀、自伤或者有其他危险行为的，可以使用手铐、脚镣、警绳等约束性警械：……” ACD 项属于约束性警械，不选。B 项属于驱逐性、制服性警械，当选。故本题答案为 B。

48.【答案】A。解析：本题考查使用驱逐性、制服性警械的情形。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 7 条第 1 款规定：“人民警察遇有下列情形之一的，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（1）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；……”故本题答案为 A。

49.【答案】C。解析：本题考查使用约束性警械的情形。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 8 条第 1 款规定：“人民警察依法执行下列任务，遇有违法犯罪分子可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者有其他危险行为的，可以使用手铐、脚镣、警绳等约束性警械：（1）抓获违法犯罪分子或者犯罪重大嫌疑人的；……”C 项属于约束性警械，C 项正确，当选。AD 项属于驱逐性、制服性警械，不选。B 项错误，不选。故本题答案为 C。

50.【答案】A。解析：本题考查使用武器的情形。

A 项，《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 7 条第 1 款规定：“人民警察遇有下列情形之一的，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：……（6）袭击人民警察的；……”A 项属于可以使用驱逐性、制服性警械的情形，A 项正确，当选。

BCD 项，《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 9 条第 1 款规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：……（11）在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；（12）劫夺在押人犯、罪犯的；……（14）犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；……”B 项符合第 12 项，不选。C 项符合第 11 项，不选。D 项符合第 14 项，不选。

故本题答案为 A。

二、多选题

51.【答案】ABCD。解析：本题考查公安机关的基本任务。在新世纪、新阶段，公安机关的总任务是维护国家安全和社会稳定。具体说，公安机关的基本任务包括以下五项：（1）维护国家安全；（2）维护社会治安秩序和社会稳定；（3）保护公民的人身安

全和人身自由；（4）保护公共财产和个人合法财产；（5）预防、制止和惩治违法犯罪活动。故本题答案为 ABCD。

52.【答案】ABC。解析：本题考查公安机关的民主职能的内容。

公安机关民主职能的内容包括：（1）保障人民充分享受宪法和法律规定的民主权利和其他权利；（2）保障人民依法参与国家事务的管理，享受正常的政治生活、经济生活和文化生活；（3）用民主的方法正确处理人民内部矛盾；（4）依靠人民群众搞好公安工作；（5）全心全意为人民服务。ABC 项正确，当选。

公安机关民主职能的内容包括保障人民充分享受宪法和法律规定的民主权利和其他权利，D 选项表述为“绝对、充分地享有”不准确。D 项错误，当选。

故本题答案为 ABC。

53.【答案】ABCD。解析：本题考查全心全意为人民服务的内容。公安机关作为巩固共产党执政地位的重要力量，坚持全心全意为人民服务宗旨主要是通过完成法律赋予的光荣任务和履行法律赋予的神圣职责来体现的。因而公安机关坚持全心全意为人民服务的主要内容是：（1）维护国家安全；（2）维护社会治安秩序；（3）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产；（4）保护公共财产；（5）预防、制止和惩治违法犯罪活动；（6）管理社会和服务人民。故本题答案为 ABCD。

54.【答案】ABCD。解析：本题考查毒品犯罪。根据《刑法》（2024）第 353 条第 2 款规定，引诱、教唆、欺骗或者强迫未成年人吸食、注射毒品的，从重处罚。故本题答案为 ABCD。

55.【答案】ABCD。解析：本题考查证人、鉴定人、被害人的人身保护。《刑事诉讼法》（2018）第 64 条规定：“对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等案件，证人、鉴定人、被害人因在诉讼中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，人民法院、人民检察院和公安机关应当采取以下一项或者多项保护措施：（1）不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息；（2）采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施；（3）禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属；（4）对人身和住宅采取专门性保护措施；（5）其他必要的保护措施。证人、鉴定人、被害人认为因在诉讼中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，可以向人民法院、人民检察院、公安机关请求予以保护。人民法院、人民检察院、公安机关依法采取保护措施，有关单位和个人应当配合。”故本题答案为 ABCD。

56.【答案】BC。解析：本题考查取保候审。《刑事诉讼法》（2018）第 67 条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取

保候审：（1）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（3）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（4）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。”《公安机关办理刑事案件程序规定》（2020）第82条规定：“对累犯，犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审，但犯罪嫌疑人具有本规定第八十一条第一款第三项、第四项规定情形的除外。”AD不选。故本题答案为BC。

57.【答案】BCD。解析：《治安管理处罚法》（2026）第22条：违反治安管理有下列情形之一的，从重处罚：（一）有较严重后果的；（二）教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；（三）对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；（四）一年以内曾受过治安管理处罚的。故本题答案为BCD。

58.【答案】ABCD。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第36条：违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。故本题答案为ABCD。

59.【答案】CD。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第53条：有下列行为之一的，处五日以下拘留或者警告；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：

- （一）虐待家庭成员，被虐待人或者其监护人要求处理的；
- （二）对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人的；
- （三）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。

故本题答案为CD。

60.【答案】ABC。解析：本题考查行政处罚的简易程序。《行政处罚法》（2021）第52条第1款规定：“执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法证件，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书，并当场交付当事人。当事人拒绝签收的，应当在行政处罚决定书上注明。”ABC项正确，当选。《行政处罚法》（2021）第45条规定：“当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳……”D项错误，不选。故本题答案为ABC。

61.【答案】AC。解析：本题考查行政处罚的听证程序。《行政处罚法》（2021）第64条规定：“听证应当依照以下程序组织：……（4）听证由行政机关指定的非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避；（5）当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理；……”AC项正确，当选。《行政处罚法》（2021）第63条第2款规定：“当事人不承担行政机关组织听证的费用。”B项错误，不选。行政处罚听证应该由行政机关指定的除当事人双方之外的第三方主持。D项错误，不选。故本题答案为AC。

62.【答案】ABC。解析：本题考查行政复议范围。根据《行政复议法》（2024）第11条规定：“下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（1）对行政机关作出的行政处罚决定不服；（2）对行政机关作出的行政强制措施、行政强制执行决定不服；（3）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服；（4）对行政机关作出的确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服；（5）对行政机关作出的征收征用决定及其补偿决定不服；（6）对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服；（7）对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论不服；（8）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权；（9）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争；（10）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务；（11）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复；（12）申请行政机关依法给付抚恤金、社会保险待遇或者最低生活保障等社会保障，行政机关没有依法给付；（13）认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议；（14）认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益；（15）认为行政机关的其他行政行为侵犯其合法权益。”ABC项属于，当选。第12条规定：“下列事项不属于行政复议范围：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）行政机关对民事纠纷作出的调解。”D项不属于，不选。故本题答案为ABC。

63.【答案】ABC。解析：本题考查行政诉讼的受案范围。《行政诉讼法》（2017）第13条规定：“人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束

力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。”

A 项，对劳动争议仲裁裁决不服，可以提起民事诉讼，不是行政诉讼。A 项符合题意，当选。

B 项，“奖惩决定”是国家机关内部管理活动，不可提起行政诉讼。B 项符合题意，当选。

C 项，《出境入境管理法》（2012）第 64 条规定：“外国人对依照本法规定对其实施的继续盘问、拘留审查、限制活动范围、遣送出境措施不服的，可以依法申请行政复议，该行政复议决定为最终决定。其他境外人员对依照本法规定对其实施的遣送出境措施不服，申请行政复议的，适用前款规定。”外国人对遣送出境不服只能复议不能诉讼。C 项符合题意，当选。

D 项，《行政诉讼法》（2017）第 12 条规定：“人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：……（5）对征收、征用决定及其补偿决定不服的；……”D 项不合题意，不选。

故本题答案为 ABC。

64.【答案】ABCD。解析：本题考查行政许可。《行政许可法》（2019）第 78 条规定：“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。”故本题答案为 ABCD。

65.【答案】ABD。解析：本题考查人民警察的任务。《人民警察法》（2013）第 2 条第 1 款规定：“人民警察的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。”ABD 项正确，当选。

《监察法》（2018）第 3 条规定：“各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。”C 项错误，不选。

故本题答案为 ABD。

66.【答案】ABCD。解析：本题考查人民警察的基本义务。《人民警察法》（2013）第 20 条规定：“人民警察必须做到：（1）秉公执法，办事公道；（2）模范遵守社会公德；（3）礼貌待人，文明执勤；（4）尊重人民群众的风俗习惯。”故本题答案为 ABCD。

67.【答案】BD。解析：本题考查人民警察的救助义务。《人民警察法》（2013）第21条第1款规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。”题目中派出所民警接到群众报案后，没有立即采取相应的措施，这是没有履行法定职责，导致张某被殴打成重伤，是违法行为。故本题答案为BD。

68.【答案】ACD。解析：本题考查人民警察的禁止行为和着装规范。

《人民警察法》（2013）第22条第2项、第5项规定：“人民警察不得有下列行为：……（2）泄露国家秘密、警务工作秘密……（5）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所。”A项正确，当选。B项表述缺少“非法”，不选。

《人民警察法》（2013）第23条规定：“人民警察必须按照规定着装，佩带人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。”CD项正确，当选。

故本题答案为ACD。

69.【答案】BC。解析：本题考查不得担任人民警察的情形。《人民警察法》（2013）第26条第2款规定：“有下列情形之一的，不得担任人民警察：（1）曾因犯罪受过刑事处罚的；（2）曾被开除公职的。”BC项符合不得录用的条件，当选。故本题答案为BC。

70.【答案】ABCD。解析：本题考查不得使用武器的情形。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第10条规定：“人民警察遇有下列情形之一的，不得使用武器：（1）发现实施犯罪的人为怀孕妇女、儿童的，但是使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施暴力犯罪的除外；（2）犯罪分子处于群众聚集的场所或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，但是不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果的除外。”AC项符合第1项，当选。BD项符合第2项，当选。故本题答案为ABCD。

三、判断题（对下列命题作出判断。正确的在答题卡上涂A，错误的涂B。）

71.【答案】B。解析：人民警察的工作纪律包括积极履行公务，秉公执法，文明执勤三个方面。故本题说法错误。

72.【答案】A。解析：本题考查侮辱国歌罪。根据《刑法》（2024）第299条第2款规定，在公共场合，故意篡改中华人民共和国国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌，情节严重的，构成侮辱国歌罪。故本题说法正确。

73.【答案】A。解析：本题考查刑法的基本原则。《刑法》（2024）第3条规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。”这是罪刑法定原则的表述，具体地说：（1）什么样的行为构成犯罪（即犯罪法定），对犯罪应当如何处罚（即刑罚法定），都必须由刑法预先明文规定；（2）对刑法中没有明文规定的行为，不得定罪处罚。量刑要以刑法规定为准绳，依法量刑，这是罪刑法定原则的要求。故本题说法正确。

74.【答案】A。解析：本题考查刑事诉讼法的审判程序。《刑事诉讼法》（2018）第211条第2款规定：“自诉人经两次依法传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，按撤诉处理。”故本题说法正确。

75.【答案】B。解析：本题考查刑事诉讼法的执行程序。《刑事诉讼法》（2018）第269条规定：“对被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正，由社区矫正机构负责执行。”故本题说法错误。

76.【答案】A。解析：本题考查执法监督。《治安管理处罚法》（2026）第131条规定：“公安机关及其人民警察应当依法、公正、严格、高效办理治安案件，文明执法，不得徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权。”故本题说法正确。

77.【答案】B。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第9条第一款：对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。根据题干，应表述为公安机关“可以”调解处理，而非“应当”调解处理。故本题说法错误。

78.【答案】A。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第50条：有下列行为之一的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：

- （一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
- （二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
- （三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；
- （四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；
- （五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓等信息或者采取滋扰、纠缠、跟踪等方法，干扰他人正常生活的；
- （六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

有前款第五项规定的滋扰、纠缠、跟踪行为的，除依照前款规定给予处罚外，经公安机关负责人批准，可以责令其一定期限内禁止接触被侵害人。对违反禁止接触规定的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

故本题说法正确。

79.【答案】A。解析：本题考查一事不再罚原则。根据《行政处罚法》的规定，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。故本题说法正确。

80.【答案】A。解析：本题考查行政处罚和民事责任的关系。《行政处罚法》（2021）第8条规定：“公民、法人或者其他组织因违法行为受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。违法行为构成犯罪，应当依法追究刑事责任的，不得以行政处罚代替刑事处罚。”故本题说法正确。

81.【答案】B。解析：本题考查行政复议的审查方式。《行政复议法》（2024）第49条规定：“适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机构应当当面或者通过互联网、电话等方式听取当事人的意见，并将听取的意见记录在案。因当事人原因不能听取意见的，可以书面审理。”故本题说法错误。

82.【答案】A。解析：本题考查行政诉讼的被告。《行政诉讼法》（2017）第26条第5款规定：“行政机关委托的组织所作的行政行为，委托的行政机关是被告。”故本题说法正确。

83.【答案】A。解析：本题考查行政诉讼基本原则。《行政诉讼法》（2017）第9条规定：“各民族公民都有用本民族语言、文字进行行政诉讼的权利。在少数民族聚居或者多民族共同居住的地区，人民法院应当用当地民族通用的语言、文字进行审理和发布法律文书。人民法院应当对不通晓当地民族通用的语言、文字的诉讼参与人提供翻译。”故本题说法正确。

84.【答案】B。解析：本题考查行政许可实施程序。根据《行政许可法》（2019）第45条的规定，行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在规定的期限内。故本题说法错误。

85.【答案】B。解析：本题考查行政强制措施的概念。行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。本题中交警将乱停放的轿车拖走的行为是为制止违法行为对汽车的暂时性控制，属于行政强制措施，不是侵权行为。故本题说法错误。

86.【答案】A。解析：本题考查人民警察的活动准则。《人民警察法》（2013）第4条规定：“人民警察必须以宪法和法律为活动准则，忠于职守，清正廉洁，纪律严明，服从命令，严格执法。”故本题说法正确。

87.【答案】B。解析：本题考查人民警察非工作时间遇有紧急情况应履行职责。《人民警察法》（2013）第19条规定：“人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。”本题中，民警刘某在非工作时间听见有人呼救，属于其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。故本题说法错误。

88.【答案】A。解析：本题考查人民警察的录用。《人民警察法》（2013）第27条规定：“录用人民警察，必须按照国家规定，公开考试，严格考核，择优选用。”故本题说法正确。

89.【答案】A。解析：本题考查立即停止使用武器的情形。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第11条规定：“人民警察遇有下列情形之一的，应当立即停止使用武器：（1）犯罪分子停止实施犯罪，服从人民警察命令的；（2）犯罪分子失去继续实施犯罪能力的。”故本题说法正确。

90.【答案】B。解析：本题考查依法使用警械武器的补偿。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第15条规定：“人民警察依法使用警械、武器，造成无辜人员伤亡或者财产损失的，由该人民警察所属机关参照《中华人民共和国国家赔偿法》的有关规定给予补偿。”题干所述情形应给予“补偿”，而非“赔偿”。故本题说法错误。